

Exp.Nº: 206726

Fecha: 06/08/2026

INFORME JURÍDICO, VÍCTOR HUGO PAZ CANDIA.

REGIÓN DEL MAULE, 06 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico Si es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- El solicitante es don VÍCTOR HUGO PAZ CANDIA, C.I. Nº 8.456.266-1.
- 3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en SARMIENTO CALLE LOS GUINDOS DENOMINADO "FUNDO LAS VERTIENTES" S/N ROL 529-8, Comuna de Curicó, Provincia de Curicó, Región del Maule con una superficie aproximada de 10.000 mt².

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 529-8, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 38.547.558.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$8.528.221.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 1.683, Nº 954 del año 2012 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curicó.
- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.
- Se acompaña Escritura Pública de Cesión de Derechos.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que el solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- CESIÓN DE DERECHOS.- El solicitante justifica el origen y fundamento de su ocupación material mediante Contrato de Cesión de Acciones y Derechos, otorgado por escritura pública con fecha 04 de julio de 2019 ante la Segunda Notaría Pública de Concepción de don José Gerardo Bambach Echazarreta , Repertorio Nº 1500 del año 2019, en el cual doña María Antonieta Toledo Medina transfiere sus derechos respecto de un retazo de 10.000 m², antecedente que constituye un "título aparente" indubitado de acuerdo con el Artículo 3º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695, al constar fehacientemente la voluntad de transferir la posesión y otorgar "fecha cierta" al inicio del tracto invocado. Este instrumento permite presumir la continuidad de las ocupaciones y habilita el beneficio legal de la suma de posesiones para cumplir con el requisito de cinco años de posesión material, continua y exclusiva exigido por el Artículo 2º Nº 1 de la citada ley, considerando que el retazo pretendido forma parte de una propiedad de mayor extensión inscrita a Fojas 1.683, Nº 954 del año 2012 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curicó.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, el solicitante tiene la posesión material exclusiva y continúa sin violencia ni clandestinidad por 5 Años.

c.- La posesión, la ejerce el solicitante por sí mismo.

d.- No existe en contra del solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- El solicitante reúne en principio los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley N° 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. N°2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual, resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general, no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular, el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79 de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos y determinar la época desde la cual se producen lo cual será constatado en la etapa técnica.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N°3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según su documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación a la presunta dueña doña MARÍA ANTONIETA TOLEDO MEDINA, C.I. N° 8.175.404-7, domiciliada en Calle 2, N° 104, Dpto. Villa Los Conquistadores, Comuna de Concepción. Región del Bío Bío.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.